

1501789-43.2019.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/01/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Artigo 157, §2º inciso II do Código Penal - Receptação - Artigo 180, do Código Penal - Resistência - Artigo 329 do Código Penal - Sentença que condenou os apelados Nilton e David Lucas ao delito de roubo, absolvendo o segundo do delito de resistência, bem como absolveu Rafael do delito de receptação - Recurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501789-43.2019.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501789-43.2019.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2273990/2019 -

DEL.POL.BARBOSA, 7505584 - DEL.POL.BARBOSA, 186/19/206 - DEL.POL.BARBOSA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Brito da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NOCETTI CAPARELLI

I - RELATÓRIO

ADRIANA BRITO DA SILVA, qualificada nos autos foi denunciada e está sendo processada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (fls. 68/69):

[...]

Segundo se apurou, o aparelho celular em questão, na data de 03 de agosto de 2019, fora furtado por indivíduo desconhecido, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Após o furto verificado, a denunciada, em um baile do qual participava nesta cidade de José Bonifácio, ciente da origem espúria, adquiriu de terceira pessoa ainda não identificada, pelo valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), e sem o necessário documento comprobatório da propriedade, o celular outrora surrupiado.

É certo que a denunciada tinha ciência da origem ilícita do bem, pois o adquiriu de

pessoa desconhecida, por valor abaixo do mercado e sem o necessário comprovante de propriedade.

[...]

A denúncia foi oferecida em 29/01/2020 e recebida em 15/04/2020 (fls. 91/92).

Citada (fl. 111), a acusada apresentou resposta à acusação às fls. 118/119 por meio de defensor nomeado nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP.

O recebimento da denúncia foi ratificado às fls. 123/124. Em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e a testemunha, e interrogada a acusada ao final.

É o relatório.

II - FUNDAMENTO E DECIDO

É o disposto no Código Penal Brasileiro:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. No que tange ao mérito, verifico existem dúvidas quanto à materialidade do crime. Aos autos foram juntado boletim de ocorrência (fls. 03/04), nota fiscal do aparelho celular (fls. 05), documento confidencial (fls. 14), auto de exibição (fls. 17), auto de entrega (fls. 18), auto de avaliação (fls. 19), termos de declarações (fls. 20, 37/38).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogada a acusada.

Em Juízo, a vítima Cícero Moreira do Nascimento disse o seguinte: a) seu celular "desapareceu" e registrou boletim de ocorrência, mas até então não sabia se tinha perdido ou se havia sido furtado; b) foi informado pelo policial que seu celular havia sido recuperado, razão pela qual foi à Delegacia e o pegou; c) não sabe quem poderia ter subtraído seu telefone.

A testemunha Guilherme de Lima Teodoro disse, em juízo, que: a) em questão do celular, não sabe; b) o chip que estava no celular, deu para sua afilhada; c) acredita que sua afilhada deu o chip para Adriana; d) sua afilhada, Ester, é sobrinha de Adriana.

A acusada, Adriana Brito da Silva, em seu interrogatório em Juízo, sob o manto do contraditório, disse que: a) a acusação é falsa; b) realmente comprou um celular na data narrada na inicial, sendo oferecido por R\$ 500,00; c) pagou R\$ 250,00 e entregou seu celular para complementar seu pagamento; d) acredita que, na época, seu celular valia de R\$ 600,00 a 800,00.

Tem-se das provas colhidas que a denunciada comprou de pessoa de nome TAMIRES, em um baile na cidade de José Bonifácio, um aparelho celular. TAMIRES pediu a quantia de R\$ 400,00 pelo aparelho, mas aceitou o valor de R\$ 250,00 mais o aparelho celular antigo da acusada.

Não ignoro o fato de que a acusada não estava na posse de nota fiscal ou outros documentos comprobatórios da aquisição. Porém, também não é possível ignorar que, socialmente, é comum a compra e venda de produtos móveis entre particulares sem recibos ou notas fiscais.

Sobre o fato ocorrido e a real intenção da acusada, nenhuma testemunha ou mesmo a vítima acrescentaram algo aos autos.

Ademais, infere-se dos autos que a acusada pagou o valor de R\$ 250,00 e ainda entregou seu celular como forma de pagamento, dizendo que estava avaliado em R\$ 600,00 ou R\$ 700,00, o que aproximaria do valor de mercado indicado no Auto de Avaliação de fl. 18.

Por oportuno, consigno que existem dezenas de marcas de telefone celular, centenas de modelos, quicá milhares, sendo inviável exigir-se que a parte saiba exatamente o valor de cada um deles. Um detalhe em um modelo mais novo, ou quem sabe um mesmo modelo (com maior capacidade de armazenamento) podem tornar um aparelho centenas ou milhares de reais mais caro.

A existência de registros penais em nome da acusada (fls. 146-154) não pode servir como forma de presunção de culpa neste processo. A culpa (lato sensu) deve ser provada, o que não ocorreu no caso em tela.

Como é cediço, a dúvida deve operar em favor do réu, sendo inviável a condenação com base em ilações ou presunções.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Artigo 157, §2º inciso II do Código Penal - Receptação - Artigo 180, do Código Penal - Resistência - Artigo 329 do Código Penal - Sentença que condenou os apelados Nilton e David Lucas ao delito de roubo, absolvendo o segundo do delito de resistência, bem como absolveu Rafael do delito de receptação - Recurso ministerial pleiteando a condenação de David Lucas também por resistência, bem como a inversão do r. decisum a Rafael para condená-lo por receptação - Impossibilidade - Ausência de provas em juízo aptas a lastrar uma condenação por tais crimes - Princípio In dubio pro reo - Sentença mantida - Elevação da pena dos acusados Nilton e Davis Lucas - Desnecessidade - Em que pese as consequências do delito, tratam-se réus primários e confessos - Adequada a dosimetria - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0010635-28.2015.8.26.0224; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018)

Portanto, diante da inexistência de elementos aptos à comprovar o dolo ou culpa, a absolvição é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, ABSOLVO a ré ADRIANA BRITO DA SILVA, qualificada nos autos, do crime que lhe foi imputado na denúncia. Sem custas.

Não há bens passíveis de restituição (fls. 17-18).

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado indicado à fl. 115, observando-se que houve atuação parcial (fls. 118-119) em razão de a ré ter constituído patrono à fl. 143.

PRIC.

Com o trânsito em julgado e inexistindo outras pendências, archive-se com as cautelas de praxe, dando-se baixa definitiva.

José Bonifacio, 05 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA